

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3931/2541

บริษัท ไทย วิศวกรแกรนิต จำกัด
บริษัท นา คู แทรค (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 84

โจทก์ฟ้องว่า การที่เครื่องตัดหินแกรนิต ของโจทก์แตกร้าวชำรุด ไม่สามารถใช้
การได้ ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากการผลิตสินค้าประเภทแผ่นหินแกรนิต ซึ่ง
โจทก์ต้องส่งให้แก่ ลูกค้ามีจำนวนไม่เพียงพอ โจทก์จึงขาดประโยชน์เป็นเงิน
2,400,000 บาท นั้น เป็นการเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่ พุทธการณพิเศษซึ่งจำเลย
ต้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็น พุทธการณเช่นนี้ล่วงหน้าก่อนแล้วแต่โจทก์
มิได้นำสืบให้เห็นว่า จำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นถึงค่าเสียหาย อันเกิดแต่
พุทธการณพิเศษที่เป็นเหตุให้โจทก์ต้องขาดประโยชน์ ดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้าเครื่องตัดหินแกรนิต ยี่ห้อซีเม็คจากบริษัทซีเม็ค
เอส.พี.เอ. สโตน โปรดักส์ซิ่ง แพลน จำกัด ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี จำเลยตกลงรับ
ขนส่งเครื่องตัดหินแกรนิต ดังกล่าวทางทะเลจากท่าเรือเทรียสทเทประเทศสาธารณรัฐ

อิตาลี มายังท่าเรือกรุงเทพมหานครประเทศไทย โดยเรือบรรทุกสินค้าชื่อเยอร์โมสคินซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในฐานะผู้ขนส่งแต่จำเลยประมาทเลินเล่อขนส่งโดยปราศจากความระมัดระวังและมิได้ป้องกันตามสมควรตามหน้าที่ ทำให้ตู้สินค้าเครื่องตัดหินแกรนิต ของโจทก์กระแทกกับตัวเรือและตู้สินค้าอื่นอย่างแรง เป็นเหตุให้เครื่องตัดหินแกรนิตเสียหายและต้องมีการซ่อมแซมจากการที่เครื่องตัดหินแกรนิตของโจทก์เสียหายดังกล่าว โจทก์จึงขาดรายได้ที่ไม่ได้ผลิตแผ่นหินแกรนิตจำหน่ายเป็นเวลา 8 เดือน เดือนละ 300,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายเฉพาะส่วนนี้เป็นเงิน 2,400,000 บาท เมื่อรวมกับค่าเสียหายส่วนอื่นแล้วเป็นเงิน 4,526,947.91 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 4,401,833.33 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 1,805,923.29 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้เงินค่าขาดประโยชน์จากการผลิตสินค้าประเภทแผ่นหินแกรนิต 700,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าขาดประโยชน์จากการผลิตสินค้าประเภทแผ่นหินแกรนิตเป็นเงิน 700,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าโจทก์สั่งซื้อเครื่องตัดหินแกรนิตจากบริษัท ซีเม็ค เอส.พี.เอ.สโตน โพรเซสซิงแพลน จำกัดประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดยได้ตกลงจ้างให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งทำการขนส่งเครื่องตัดหินแกรนิตดังกล่าวจากท่าเรือเมืองเทรียสทประเทศสาธารณรัฐอิตาลีมายังท่าเรือกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยแต่ด้วยความประมาทเลินเล่อของจำเลยในการขนส่งทำให้เครื่องตัดหินแกรนิตของโจทก์ได้รับความชำรุดเสียหายโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกหลายรายการ คดีมีประเด็นขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา ตามฎีกาโจทก์เพียงประเด็นเดียวคือ โจทก์ควรได้รับค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้เครื่องตัดหินแกรนิต หรือไม่ข้อนี้โจทก์อ้างในคำฟ้องข้อ 5 ว่า การที่เครื่องตัดหินแกรนิตของโจทก์ แตกร้าว ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากการผลิตสินค้าประเภทแผ่นหินแกรนิตซึ่งโจทก์ต้องส่งให้แก่ลูกค้ามีจำนวนไม่เพียงพอ โจทก์จึงขาดประโยชน์เป็นเงิน 2,400,000 บาท เห็นว่า กรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าว เป็นการเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษซึ่งจำเลยต้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนี้ล่วงหน้าก่อนแล้ว โจทก์คงมีแต่นายวงศ์ธรณ์ สันติกาญจน์และนายสมคิด เลิศชนะเรืองฤทธิ์ เบิกความเป็นพยานได้ความเพียงว่าโจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการที่โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องตัดหินแกรนิตเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท เท่านั้น โดยโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นถึงค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษที่เป็นเหตุให้โจทก์ต้องขาดประโยชน์ดังกล่าวแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว

พิพากษายืน

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ